

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2219/2533

อัยการ พัทลุง
นางสาว สม ศรี รัตนพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 140, มาตรา 289

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 55, มาตรา 72 ทวิ, มาตรา 78

ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 วรรคสาม กับความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ตามมาตรา 289(2) ประกอบมาตรา 80 เป็นความผิดต่างกรรมกับความผิดฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 55, 78 วรรคหนึ่ง และต่างกรรมกับความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน ทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง 72 ทวิ วรรคสอง เพราะการกระทำตามความผิดดังกล่าวมีการกระทำที่แยกจากกันเป็นแต่ละฐานความผิดได้ชัดเจน ไม่เกี่ยวเนื่องกัน ความผิดฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ เป็นความผิดต่างกรรมกับความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน ทางสาธารณะเพราะความผิดทั้งสองฐานมีเจตนาในการกระทำผิดเป็นคนละอันแตกต่างกันและเป็นความผิดต่างฐานกัน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530 เวลากลางวันจำเลยกับพวกอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้กระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ ก.จำเลยกับพวกซึ่งมีอาวุธปืนชนิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ติดตัวได้ร่วมกันปล้นเอาอาวุธปืนเล็กกลขนาด .223 (แบบเอ็ม 16) 1 กระบอก สายสะพานปืน 1 เส้น ชองกระสุน 5 ชอง ชองผ้าใบสำหรับใส่ชองกระสุน 2 คู่ กระสุนปืนเอ็ม 16 จำนวน 240 นัดเครื่องทำความสะอาดอาวุธปืน 1 ชุด รวมราคา 12,322 บาท ของทางราชการขณะอยู่ในความครอบครองของจำสืบตำรวจประไพ แก้วขาว เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง แล้วปล้นอาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก กระสุนปืนลูกซอง 24 นัด รวมราคา 7,600 บาท ของทางราชการขณะอยู่ในความครอบครองของนายเจียม อ่อนหนู ไปโดยทุจริต ในการกระทำความผิดดังกล่าวจำเลยกับพวกได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงจำสืบตำรวจประไพซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ราชการและยิงนางสาวฉลวย อ่อนหนู โดยมีเจตนาฆ่า ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ เป็นเหตุให้บุคคลทั้งสองถึงแก่ความตายทันทีสมดังเจตนาของจำเลยกับพวก จากนั้นจำเลยกับพวกได้ใช้อาวุธปืนจู่โจมเห็นว่าในทันใดนั้นจะยิงนายเจียมและนางทองปานอ่อนหนูให้ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์ พาทรัพย์นั้นไปให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ และให้พ้นจากการจับกุม ข. จำเลยกับพวกซึ่งมีอาวุธปืนชนิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ติดตัวร่วมกันปล้นเอารถจักรยานยนต์จำนวน 3 คัน รวมราคา 23,000 บาท ของนายมงคล หมื่นสนิท นายเจริญ เต็มราม และนายไข่ แยมใจดีผู้เสียหายทั้งสามไปโดยทุจริตโดยใช้อาวุธปืนจู่โจมเห็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายยิงผู้เสียหายทั้งสามให้ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์ การพาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้และเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ค. ภายหลังจากที่จำเลยกับพวกได้ร่วมกันกระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ก. และ ข. แล้ว สืบตำรวจโทสุรศักดิ์ หมัด

สมัน กับพวกรวม 10 คน เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอศรีบรรพต ได้ออกติดตามจับกุมจำเลยกับพวกอันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ จำเลยกับพวก ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ขัดขวางประทุษร้ายสิบตำรวจโทสุรศักดิ์กับพวกซึ่งเป็นเจ้า พนักงานและกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่หลายนัด โดยมีเจตนาฆ่าเพื่อจะเอาหรือเอา ไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่จำเลยกับพวกได้กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ เพื่อปกปิดความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานฆ่าผู้อื่นฐานปล้นทรัพย์ และเพื่อหลีกเลี่ยงให้ พ้นอาญาในความผิดดังกล่าวที่จำเลยกับพวกได้กระทำไว้ แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุ ผลเนื่องจากสิบตำรวจโทสุรศักดิ์ สิบตำรวจตรีทรงศักดิ์ ธาราภรณ์หรือธราพร สิบ ตำรวจโทเชาวลิต สมันตมิตร และพลตำรวจนิภัทร์ มีมุสิทธิ ถูกกระสุนปืน แต่แพทย์ ได้รักษาบาดแผลไว้ได้ส่วนเจ้าพนักงานที่เหลือไม่ถูกกระสุนปืนสิบตำรวจโทสุรศักดิ์ กับพวกจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยกับพวก ง. จำเลยมีอาวุธปืนเล็ก กล ขนาด .223 (แบบ เอ็ม 16) 1 กระบอก ซองกระสุนปืน 2 อัน และกระสุนปืนเล็ก กลขนาด .223 จำนวน 30 นัด ใช้ยิงได้อันเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนอกจาก ที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 55 ชนิดและขนาดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบ ครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และจำเลยใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ดังกล่าวในการกระ ทำความผิดตามฟ้อง ข้อ ก.ข.และ ค.จ. จำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดัง กล่าว ในฟ้องข้อ ง.ติดตัวไปในถนนสายบ้านวังบก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาย่า กิ่งอำเภอ ศรีบรรพต ถนนสายบ้านวังยาว-ท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลตะแพนกิ่งอำเภอศรีบรรพต อันเป็นทางสาธารณะและหมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ มีอาวุธปืนติดตัวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งไม่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 340, 340 ตร., 138, 140, 371, 80, 83, 91ประกาศของคณะ

ปฎิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 3, 14, 15 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ, 78 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2522 และริบของกลางนอกจากรถจักรยานยนต์ซึ่งได้คืนเจ้าของไปแล้ว จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(2)(7) ประกอบมาตรา 80, 138 วรรคสอง ประกอบมาตรา 140 วรรคสาม, 371, 83 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 3 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 55, 72 วรรคสอง, 78 วรรคหนึ่ง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เป็นการกระทำหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและพยายามฆ่าเจ้า

พนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานฯ ตามมาตรา 289(2) ประกอบมาตรา 52(1)ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 ให้วางโทษจำคุกตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 55, 78 วรรคหนึ่ง ให้วางโทษจำคุก 10 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำการเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้วางโทษจำคุก 3 ปี ชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพทุกข้อหาคำให้การชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามมาตรา 78 หนึ่งในสาม ฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานฯ เมื่อเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 50 ปี ตามมาตรา 53 แล้ว คงจำคุกไว้ 33 ปี 4 เดือน ฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ จำคุก 6 ปี 8 เดือน ฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะและหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 ปี รวมสามกระทงให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 42 ปี ของกลางนอกจากรถจักรยานยนต์ให้รับข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าโทษจำคุกจำเลยรวม 3 กระทง คงจำคุก 41 ปี 12 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หลายคนซึ่งมีอาวุธปืนชนิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ร่วมกันปล้นเอาอาวุธปืนเล็กกล ขนาด .223 (แบบเอ็ม 16) 1 กระบอกสายสะพานปืน 1 เส้น ชองกระสุน 5 ชอง ชองผ้าใบสำหรับใส่ชองกระสุน 2 คู่ กระสุนปืนเอ็ม 16 จำนวน 240 นัด เครื่องทำความสะอาดอาวุธปืน 1 ชุด รวมราคา 12,323 บาท ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารหมายเลข 22 ซึ่งเป็นของราชการขณะอยู่ในความครอบครองของจำเลยตำรวจประไพ แก้วขาว เจ้าพนักงานตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอศรีบรรพต และปล้นเอาอาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก กระสุนปืนลูกซอง 24 นัด รวมราคา 7,600 บาท ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารหมาย จ.23ซึ่งเป็นของทางราชการขณะอยู่ในความครอบครองของนายเจียม อ่อนหนูไป แล้วร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงจำสับตำรวจประไพซึ่งกระทำการตามหน้าที่ และยิง นางสาวฉลวย เป็นเหตุให้บุคคลทั้งสองถึงแก่ความตายทันทีปรากฏบาดแผลตาม รายงานการชันสูตรพลิกศพเอกสารหมาย จ.24 และ จ.25 ตามลำดับ จากนั้นร่วมกัน ปล้นเอารถจักรยานยนต์จำนวน 3 คัน ราคา 23,000 บาท ของนายมงคล หมื่นสนิท นายเจริญ เต็มรวม และนายไข่ แย้มใจดี ไป เมื่อร้อยตำรวจตรีทองศักดิ์ ด้านศรีสุข ทราบเหตุว่าจำสับตำรวจประไพและนางสาวฉลวยถูกลอบยิง จึงร่วมกับพวกออก ติดตามจับกุม ระหว่างทางถูกชุมโจมตีจนเป็นเหตุให้สับตำรวจโทสุรศักดิ์ หมัดสมัน สับตำรวจตรีทองศักดิ์ ธารพร สับตำรวจเอกเชาวลิต สมันตมิตรและพลตำรวจนิภัทร์ มีมุสิทธิ ที่ร่วมไปกับร้อยตำรวจตรีทองศักดิ์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ปรากฏบาดแผลตาม ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลเอกสารหมาย จ.26 ถึง 29 ตามลำดับและในที่สุดเจ้า พนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมด้วยอาวุธปืนเล็กกลขนาด .223 (แบบเอ็ม 16) 1 กระบอก ของกระสุนปืน 2 อัน กระสุนปืนเล็กกลขนาด .223 จำนวน 30 นัด เป็น ของกลาง คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ประการแรกว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้อาวุธปืน พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ มีและพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนชนิดที่ นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในความครอบครองดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ประการที่สอง หากจำเลยกระทำความผิดดังกล่าว การกระทำของจำเลยเป็นกรรม เดี่ยวผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือไม่... ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยร่วมกับพวก กระทำความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้อาวุธ ปืน พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ มีและพาอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืนชนิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครองดังที่
โจทก์ฟ้อง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้วฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาสุดท้ายมีว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทหรือไม่ เห็นว่า ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 วรรค
สาม กับความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ซึ่งเป็นความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(2) ประกอบมาตรา 80 เป็นความผิดต่าง
กรรมกับความผิดฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวง
ที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
มาตรา 55, 78 วรรคหนึ่ง และต่างกรรมกับความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน
และทางสาธารณะ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรค
หนึ่ง 72 ทวิ วรรคสองเพราะการกระทำตามความผิดดังกล่าวมีการกระทำที่แยกจาก
กันเป็นแต่ละฐานความผิดได้โดยชัดเจน ไม่เกี่ยวเนื่องกัน ส่วนความผิดฐานมีอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่นายทะเบียนออกใบอนุญาต
ให้ไม่ได้นั้นเป็นความผิดต่างกรรมกับความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและทาง
สาธารณะ เพราะความผิดทั้งสองฐานมีเจตนาในการกระทำความผิดเป็นคนละอัน
แตกต่างกัน และยังเป็นความผิดต่างฐานกันอีกด้วย จึงเป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกันศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ประศาสน์ ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ